



**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ**

AZ1007-Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti, 72. Telefon: (99412) 404-42-81 Faks: (99412) 404-42-99
İnternet sahifəsi: www.justice.gov.az E-mail: notvva@justice.gov.az

"23" 11 2017 il

№ 05/2213-10

**Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin
dövlət notariat kontorlarına
və xüsusi notariuslara**

Vergi qanunvericiliyin tətbiqinə dair

Məlum olduğu kimi, 2017-ci ildən başlayaraq yaşayış və qeyri-yasayış sahələri ilə yanaşı, notariuslar vergi agentləri qismində həmçinin torpaq sahələrinin təqdim edilməsi üzrə müqaviləni təsdiq etdiyi zaman sadələşdirilmiş vergini tutaraq dövlət büdcəsinə köçürürlər.

Təcrübədə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində xidməti tərəfindən verilən çıxarışlarda torpaq sahəsinin kateqoriyası (məqsədli təyinatı) "kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar" göstərildiyi halda üzərində "əmlak kompleksi kimi müəssisə", "bağ evi", "qeyri-yasayış sahəsi" kimi daşınmaz əmlak növləri qeyd olunur (nümunələr əlavə edilir).

Vergi Məcəlləsinin 206-cı maddəsinin tələblərindən irəli gələrək sadələşdirilmiş vergi kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarına münasibətdə respublika Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi şərti ballar, digər kateqoriyaya (yaşayış məntəqələrinin torpaqları, sənaye, nəqliyyat təyinatlı torpaqlar və sairə) aid torpaqlara isə bu maddə ilə müəyyən edilmiş cədvəldə göstərilən dərəcələr nəzərə alınmaqla hesablanır.

Vergi qanunvericiliyinin düzgün tətbiqinin təmin edilməsi məqsədi ilə üzərində yaşayış və ya qeyri-yasayış sahələri yerləşən kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların özgəninkiləşdirilməsi zamanı sadələşdirilmiş verginin hesablanması qaydasına dair Vergilər Nazirliyinə müraciət olunmuşdur.

Məsələ ilə bağlı həmin nazirliyin cavab məktubu məlumat üçün təqdim edilir.

Qoşma: 1 vərəq, 1 nüsxə

Notariat idarəsinin rəisi

Mehman Soltanov



**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
VERGİLƏR NAZİRLİYİ**

AZ1073, Bakı şəhəri, L.Landau küçəsi 16, Tel: (+994 12) 403 89 70, Faks: (+994 12) 403 89 71, Elektron poçt: office@taxes.gov.az

"06" noyabr 2017 il

№ 1417020145783600

Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyinə

27.10.2017-ci il tarixli
05/448-15 nömrəliyə

Vergi qanunvericiliyinin tətbiqi barədə

Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyi
Qeydiyyat və notariat idarəsi
Qeydiyyat №-si 05/2713
08.11.2017

Üzərində yaşayış və qeyri-yasayış sahələri yerləşən kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların təqdim edilməsi zamanı notarius tərəfindən sadələşdirilmiş verginin hesablanması barədə məktubunuza baxılmışdır.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 218.4.5-ci maddəsinə əsasən mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin təqdim edilməsini (bu Məcəllənin 102.1.3.2-ci, 102.1.18-ci, 106.1.16-cı, 144.1.1-ci və 144.1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş təqdim edilmə halları istisna olmaqla) həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləridir.

Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların təqdim edilməsi zamanı alqı-satqı müqaviləsini təsdiq edən notarius tərəfindən həmin torpaqlara görə Vergi Məcəlləsinə uyğun hesablanmış torpaq vergisinin 2 misli məbləğində sadələşdirilmiş vergi tutulur.

Torpaq sahələrinin kateqoriyası (məqsədli təyinatı) Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti tərəfindən verilmiş "Hüquqların Dövlət qeydiyyatı haqqında daşınmaz əmlakın Dövlət reyestrindən çıxarış"da göstərilir. Bunlara əsasən müraciətinizə əlavə edilmiş müvafiq çıxarışlara əsasən

Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyi
KATİBLİK
Qeydiyyat № 4-5969
07.11.2017

üzərində yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri yerləşməsindən asılı olmayaraq kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarının satışı zamanı sadələşdirilmiş vergi alğı-satqı müqaviləsini təsdiq edən notarius tərəfindən həmin torpaq sahəsi üzrə hesablanmış torpaq vergisinin 2 misli məbləğində hesablanır və satıcıdan tutulmaqla dövlət büdcəsinə ödənilir.

Yuxarıda qeyd olunanlar Vergi Məcəlləsinin 150.1.9-cu, 218.4.5-ci və 220.8-ci maddələri ilə tənzimlənir.